

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5056703-85.2023.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: JORGE HENRIQUE DA SILVA (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): RICARDO ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA (OAB RJ162017)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por JORGE HENRIQUE DA SILVA (evento 67) contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 61) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto os acórdãos indicados como paradigmas não de prestam para demonstração da existência de cisão jurisprudencial, em sede de Incidente de Uniformização.

A 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 48) conheceu e negou provimento ao recurso nominado da parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente seu pedido de revisão de RMI de sua aposentadoria, com a inclusão no PBC dos valores percebidos a título de auxílio-alimentação.

A autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 52), aduzindo que os valores que recebeu a título de auxílio-alimentação devem integrar o cálculo da renda mensal inicial do seu benefício de aposentadoria, nos termos do tema 244 da TNU.

Outrossim, apontou como paradigmas a decisão monocrática proferida pelo 3º Juiz Relator da 5ª Turma Recursal/SJRJ no Processo nº 5005897-32.2022.4.02.5117 e acórdão prolatado pela 4ª Turma Recursal/Seção Judiciária do Rio Grande do Sul Processo nº 5014059-55.2021.4.04.7102.

O Gestor negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, requerendo seja reformada a decisão agravada, a fim de que seu pedido de uniformização seja admitido.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Como antes relatado, a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, após análise do conjunto fático-probatório apresentado, conheceu e negou provimento ao recurso nominado da parte autora, conforme ementa do julgado adiante reproduzido:

“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO RMI. INCLUSÃO NO PBC DE VALE-ALIMENTAÇÃO. TEMA 244 TNU NÃO SE APLICA AO CASO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM RAZÃO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AUTOR NÃO COMPROVOU INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

Ab initio, cumpre destacar que as razões do pedido regional de uniformização encontram-se dissociadas com o acórdão impugnado, eis que o incidente de uniformização aponta que o órgão prolator do acórdão recorrido foi a 4ª Turma Recursal/SJRJ quando na verdade foi a 3ª Turma Recursal/SJRJ que proferiu a decisão atacada, em desprestígio ao princípio da dialeticidade recursal.

Outrossim, frise-se que os paradigmas julgados por Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul e pela Turma Nacional de Uniformização não se prestam a comprovar dissídio jurisprudencial, no pedido regional de uniformização interposto pela parte autora, eis que tanto o artigo 14, §1º, da Lei 10.259/2001, quanto o artigo 5º, I, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, referem-se, expressamente, à divergência apenas **entre acórdãos de Turmas Recursais da mesma Região**.

Igualmente, são inválidas para fins de instrução do incidente de uniformização, decisões monocráticas proferidas por Juízes Federais, nos termos dos artigos 10, § 1º e V, “b”, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009.

Por fim, urge asseverar que afigura-se insuficiente para a demonstração de dissídio jurisprudencial a mera transcrição de ementas de julgados na forma realizada pela parte agravante, sendo imprescindível o cotejo analítico para com o fito de indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, na forma sinalada pela Turma Nacional de Uniformização por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 00653802120044036301, sobretudo, se considerado que os acórdão paradigmas válidos abordam questões relativas a cargos não regidos pela Lei nº 11.091/2005.

Acerca do PEDILEF Nº 00653802120044036301, destaco:

[...] “A petição do incidente será obrigatoriamente instruída com cópia dos julgados no caso de divergência entre Turmas de diferentes regiões (Questão de Ordem nº 3 da TNU), exigindo-se, para demonstração do dissídio, o cotejo analítico em duas etapas: primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito (grifo nosso)”.

Isto posto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.